| | |
|---|---|
| **Estado** | Finalizado |
| **Comenzado** | jueves, 2 de octubre de 2025, 20:04 |
| **Completado** | jueves, 2 de octubre de 2025, 20:14 |
| **Duración** | 9 minutos 31 segundos |
| **Calificación** | **10,00** de 10,00 (**100**%) |

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Indique a que tipo de contrato Administrativo corresponden los siguientes contratos:

| | |
|---|---|
| Suministro de software de diseño asistido por computadora (CAD) y licencias para el Instituto de la Vivienda de CABA para actualizar su infraestructura tecnológica, mejorando la eficiencia en la gestión de datos y servicios | CONTRATO DE SUMINISTROS |
| contratación de una consultora para realizar el proyecto ejecutivo de una nueva línea de subterráneo | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA |
| Mantenimiento y operación de redes de distribución de agua potable y saneamiento de la Localidad de Epuyen. Financiamiento mediante facturación a las unidades atendidas. | CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS |
| Una empresa de telecomunicaciones obtiene la concesión para instalar sus torres y equipos en un terreno municipale de la localidad de Carmen de Areco. | CONTRATO DE CONCESIÓN DE USO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO |

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Suministro de software de diseño asistido por computadora (CAD) y licencias para el Instituto de la Vivienda de CABA para actualizar su infraestructura tecnológica, mejorando la eficiencia en la gestión de datos y servicios → CONTRATO DE SUMINISTROS,

contratación de una consultora para realizar el proyecto ejecutivo de una nueva línea de subterráneo → CONTRATO DE OBRA PÚBLICA,

Mantenimiento y operación de redes de distribución de agua potable y saneamiento de la Localidad de Epuyen. Financiamiento mediante facturación a las unidades atendidas. → CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS,

Una empresa de telecomunicaciones obtiene la concesión para instalar sus torres y equipos en un terreno municipale de la localidad de Carmen de Areco. → CONTRATO DE CONCESIÓN DE USO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Indique en cuales de estas posibles clausulas contractuales se incluye una modalidad:

Seleccione una o más de una:

- a. Las cantidades de materiales a entregar se podrán modificar en hasta +/- 20%; respetando los precios unitariosy fechas de entrega originales
- b. No se iniciará la obra hasta que sean entregados la totalidad de los materiales ✓
- c. El empleador pagará un plus adicional en caso de que la productividad sea mayor al 10%
- d. En caso de que los materiales suministrados no cumplan con las especificaciónes técnicas del pliego seran devueltos y deberán ser reemplazados

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: No se iniciará la obra hasta que sean entregados la totalidad de los materiales

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

En una Locación de Obra privada, despues de la recepción Provisoria, el comitente se percata de la existencia de un vicio oculto y a los 3 meses comunica fehacientemente al contratista de su existencia.

En este caso el contratista puede:

Seleccione una o más de una:

- a. Reconocerlo y repararlo a su costa
- b. Reconocerlo y negarse a repararlo ✓
- c. Reconocerlo y solicitarle al Comitente que lo repare utilizando el fondo de reparos
- d. No reconocerlo y exigirle al Comitente que lo repare a su costa ✓
- e. Exigirle al Comitente que demuestre la existencia del vicio oculto por medio de una pericia judicial

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Reconocerlo y negarse a repararlo, No reconocerlo y exigirle al Comitente que lo repare a su costa

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Orden de prelación documentación Contractual

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Establece que las condiciones estipuladas en la documentación de carácter general priman sobre aquellas que tienen carácter particular
- [x] b. Establece que las condiciones estipuladas en la documentación de carácter particular priman sobre aquellas que tienen carácter general
- [ ] c. Establece que las condiciones estipuladas en la documentación cronológicamente más antigua priman sobre aquellas más actuales
- [x] d. Establece que las condiciones estipuladas en la documentación cronológicamente más actual priman sobre aquellas más antiguas

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Establece que las condiciones estipuladas en la documentación de carácter particular priman sobre aquellas que tienen carácter general, Establece que las condiciones estipuladas en la documentación cronológicamente más actual priman sobre aquellas más antiguas

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Durante la ejecución de una Obra privada, el contratista se encuentra con un electroducto de media tensión al comenzar con las excavaciones; Quien debe hacerse cargo de los mayores costos originados y én caso de que se resuelva el contrato que consecuencia tendría para las partes?

Seleccione una o más de una:

- [x] a. Es un Imprevisto
- [ ] b. Es un imprevisible
- [ ] c. Es un caso de Fuerza Mayor
- [ ] d. El Comitente se tiene que hacercargo de los mayores costos
- [x] e. El contratista se tiene que hacer cargo de los mayores costos
- [x] f. El contratista decide rescindir el contrato y debe pagar daños y perjuicios al comitente
- [ ] g. El comitente decide rescindir el contrato y le exige al contratista una indemnización, aunque el contratista esta dispuesto a hacerse cargo de los mayores costos y continual con la obra.

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Es un Imprevisto, El contratista se tiene que hacer cargo de los mayores costos, El contratista decide rescindir el contrato y debe pagar daños y perjuicios al comitente

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

El "fondo de reparo" en un contrato de obra es una reserva monetaria que se retiene en cada certificado de los pagos que se le realizan al contratista por avance de obra para asegurar la subsanación de

a. El cumplimiento del contrato

b. Los vicios ocultos ✓

c. Los vicios aparentes

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Los vicios ocultos

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

En los contratos se admiten cláusulas exorbitantes, cuando se trata de:

Seleccione una o más de una:

a. Contratos comerciales

b. Contratos de adhesión

c. Contratos realizados por una Provincia ✓

d. En cualquier tipo de contrato

e. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Contratos realizados por una Provincia

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Qué elementos del contrato se perfeccionan en la Adjudicación?

Seleccione una o más de una:

- [x] a. El monto del contrato
- [x] b. Las partes obligadas
- [x] c. La fecha de inicio de la Prestación
- [ ] d. Las clausulas Accesorias
- [ ] e. La prestación
- [ ] f. Las cláusulas modales

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: El monto del contrato, Las partes obligadas, La fecha de inicio de la Prestación

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Locación de Obra Pública. Las causales de recisión del contrato están establecidas en:

Seleccione una o más de una:

- [x] a. Ley 13.064
- [ ] b. El Pliego de condiciones particulares.
- [ ] c. La Contrata

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ley 13.064

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Garantía Ejecución del Contrato

Seleccione una o más de una:

- [x] a. Se constituye en base a un porcentaje del monto adjudicado
- [ ] b. Se constituye en base a un porcentaje del monto ofertado
- [ ] c. Se constituye al momento de presentar la Oferta
- [x] d. Se constituye al momento de firmar el contrato
- [ ] e. Se devuelve al momento de adjudicar el contrato

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Se constituye en base a un porcentaje del monto adjudicado, Se constituye al momento de firmar el contrato

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Por falta de pago (a partir del 3er certificado impago), ¿qué acciones puede llevar a cabo el Contratista que está ejecutando la construcción de un hospital público?

Seleccione una:

- ( ) a. Retener la obra hasta que la Administración apruebe un nuevo plan de regularización de pagos reconociendo intereses
- (•) b. Cesar la ejecución de tareas y desafectar recursos de la obra
- ( ) c. Realizar una demanda en los Tribunales del Fuero Civil y Comercial de la jurisdicción donde está radicada la obra
- ( ) d. Reclamar Lucro Cesante por la falta de pago durante el tiempo transcurrido

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Cesar la ejecución de tareas y desafectar recursos de la obra

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Los sistemas de ejecución de obras son:

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Por Consignación
- [x] b. Por ajuste Alzado Relativo
- [ ] c. Por Intermediación
- [x] d. Por unidad de medida
- [x] e. Por Coste y Costas

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Por ajuste Alzado Relativo, Por unidad de medida, Por Coste y Costas

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Una empresa contratista recibe la adjudicación de una Obra Pública mediante una Licitación Pública.

Al recibir fehacientemente la notificación de que la obra le fué adjudicada, y dado que en la misma se fija la firma del contrato en un plazo de 60 días; la Contratista decide, a fin de optimizar los tiempos de ejecución y entrega, comienza a contratar el personal necesario, acopia materiales y alquila inmuebles.

Transcurridos los 60 días, el comitente le notifica que ha desistido de la contratación.
Que efectos jurídico produce esta decisión del comitente?

Seleccione una o más de una:

- [x] a. No hay efectos jurídicos para ninguna de las partes, ni pago de indemnización alguna
- [ ] b. El comitente paga dañpo emergente y lucro cesante al contratista
- [ ] c. El contratista tiene que demandar al Comitente por daños y perjuicios
- [ ] d. El comitente paga el daño emergente y un porcentaje de la utilidad que se hubiera obtenido del contrato.
- [ ] e. El comitente paga solamente los gastos realizados por el contratista

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: No hay efectos jurídicos para ninguna de las partes, ni pago de indemnización alguna

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Una empresa constructora adjudicataria de la construcción de la nueva sede del Tribunal de Justicia de la Ciudad de Esquel, efectuó un gasto de U$s200.000 previo a la firma de la Contrata para la realización de estudios del suelo de las fundaciones del futuro edificio.

a. Ese importe, si está adecuadamente documentado, formará parte de la integración del Fdo. de Gtia. de Ejec. del Contrato

b. Ese importe, si está adecuadamente documentado, constituirá un crédito a favor del Contratista que le será devuelto junto con el 1er Certificado de Obra liquidado.

c. Ese importe, si está adecuadamente documentado, constituirá un crédito a favor del Contratista que le será devuelto junto con el saldo del Fdo. de Gtia. de Ejec. del Contratoal finalizar la Obra.

d. Ese importe no dará lugar a ser reclamado ✓

e. Ninguna de las opciones indicadas es válida.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Ese importe no dará lugar a ser reclamado

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

¿Cuál de las siguientes cláusulas permite a la Administración interpretar el contrato sin necesidad de acuerdo con el contratista?

a. Cláusula de ius variandi

b. Cláusula de interpretación unilateral ✓

c. Cláusula de extinción unilateral

d. Cláusula de revisión de precios

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Cláusula de interpretación unilateral

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Ud. esta ejecutando una obra como CONTRATISTA, al 90% de la ejecución y casi finalizando la construcción sobreviene un evento climático extremo que produce la RUINA casi total de la obra.

En este supuesto quien es responsable por los daños causados y las pérdidas materiales que se han producido?

- a. El Contratista debe afrontar todos los gastos y pérdidas que se han producido
- b. Cualquiera de las partes a dar por extinguido el contrato ✓
- c. si el contratista provee los materiales y la obra se realiza en inmueble del comitente, el contratista tiene derecho a su valor y a una compensación equitativa por la tarea efectuada; ✓
- d. Si la causa de la destrucción o del deterioro importante es la mala calidad o inadecuación de los materiales, no se debe la remuneración pactada aunque el contratista haya advertido oportunamente esa circunstancia al comitente; ✓
- e. Si el comitente está en mora en la recepción al momento de la destrucción o del deterioro de parte importante de la obra, debe pagar la remuneración pactada. ✓
- f. El Comitente debe todos los gastos y perdidas que se han producido.

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son:
Cualquiera de las partes a dar por extinguido el contrato,

si el contratista provee los materiales y la obra se realiza en inmueble del comitente, el contratista tiene derecho a su valor y a una compensación equitativa por la tarea efectuada;,

Si la causa de la destrucción o del deterioro importante es la mala calidad o inadecuación de los materiales, no se debe la remuneración pactada aunque el contratista haya advertido oportunamente esa circunstancia al comitente;,

Si el comitente está en mora en la recepción al momento de la destrucción o del deterioro de parte importante de la obra, debe pagar la remuneración pactada.

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

seleccione los puntos que son verdaderos:

- [ ] a. en los contratos Administrativos existen cláusulas exhorbitantes a favor del contratista
- [x] b. La siguiente es una Cláusula exhorbitante:
  El Comitente renuncia al derecho de retención de obra en caso de falta de pago
- [x] c. La siguiente es una Cláusula exhorbitante:

  El Estado licitante puede revocar, por razones de oportunidad, un llamado a licitación después de que el oferente irrogó a su costa todos los gastos que genera presentar una oferta, sin que este último pueda reclamar derecho a reconocimiento de expensas.
- [x] d. La siguiente es una cláusula exhorbitante:

  SUSPENSIONES UNILATERAL de Obra por parte DEL COMITENTE:

  EL CONTRATISTA UNICAMENTE PUEDE RECLAMAR RECONOCIMIENTO DEL DAÑO EMERGENTE.
- [ ] e. La siguiente es una cláusula exhorbitante:

  Solamente después de la recepción DEFINITIVA el Contratista puede liberarse de la responsabilidad por vicios ocultos
- [ ] f. El Comitente solo puede hacer uso del "Fondo de Reparo" durante el período de Garantía para subsanar los Vicios Aparentes que se presenten en la obra
- [ ] g. En un Contrato de Locación de obra Pública las causales de rescisión imputables a las partes se establecen de común acuerdo.
- [ ] h. Las consecuencias del incumplimiento en un contrato de Locación de obra privada están contempladas en la Ley 13.064

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son:
La siguiente es una Cláusula exhorbitante:
El Comitente renuncia al derecho de retención de obra en caso de falta de pago,

La siguiente es una Cláusula exhorbitante:

El Estado licitante puede revocar, por razones de oportunidad, un llamado a licitación después de que el oferente irrogó a su costa todos los gastos que genera presentar una oferta, sin que este último pueda reclamar derecho a reconocimiento de expensas.,

La siguiente es una cláusula exhorbitante:

SUSPENSIONES UNILATERAL de Obra por parte DEL COMITENTE:

EL CONTRATISTA UNICAMENTE PUEDE RECLAMAR RECONOCIMIENTO DEL DAÑO EMERGENTE.

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Cuáles de las siguientes opciones sobre los Contratos es falsa?

- [x] a. Si las partes no se manifiestan verbalmente o por escrito sobre las condiciones del contrato no hay consentimiento valido, elemento esencial de los contratos, y por lo tanto no existe el contrato
- [x] b. Todos los contratos implican una única obligación del deudor y una única obligación del acreedor
- [x] c. Un incumplimiento contractual no puede ser reclamado judicialmente si no fue realizado por escrito
- [ ] d. El contrato de compra-venta no admite resolución parcial
- [x] e. El pliego se condice con una oferta, si es aceptado por una empresa que participa de la licitación, queda celebrado el contrato
- [ ] f. En los contratos administrativos, la administración pública es siempre la parte contratante.
- [ ] g. El contrato administrativo es formal, quiere decir que es nulo si no se han cumplido las formalidades, sin importar que se demuestre por otras vías probatorias la existencia de tareas que podrían implicar principio de ejecución.
- [x] h. El principio general es la libertad para contratar, salvo que se trate de contratos nominados por que en ese caso deben respetarse todos los artículos que regulan ese tipo de contrato (normas indisponibles y supletorias)
- [x] i. Los contratos deben ser ejecutados con buena fe, salvo que exista mala fe de la otra parte.
- [ ] j. Los elementos esenciales del contrato son consentimiento y capacidad de las partes, objeto, y forma para aquello que la ley lo exige.

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son:
Si las partes no se manifiestan verbalmente o por escrito sobre las condiciones del contrato no hay consentimiento valido, elemento esencial de los contratos, y por lo tanto no existe el contrato,

Todos los contratos implican una única obligación del deudor y una única obligación del acreedor,

Un incumplimiento contractual no puede ser reclamado judicialmente si no fue realizado por escrito,

El pliego se condice con una oferta, si es aceptado por una empresa que participa de la licitación, queda celebrado el contrato,

El principio general es la libertad para contratar, salvo que se trate de contratos nominados por que en ese caso deben respetarse todos los artículos que regulan ese tipo de contrato (normas indisponibles y supletorias),

Los contratos deben ser ejecutados con buena fe, salvo que exista mala fe de la otra parte.

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Indique cuales de estas cláusulas incluyen una “modalidad”:

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Las cantidades a entregar se podrán modificar hasta +/- 20% respetando los precios unitarios y fechas de entrega originales
- [x] b. No se iniciará la obra hasta que sean entregados la totalidad de los materiales.
- [x] c. El empleador paga un plus mientras la productividad sea > al 10
- [ ] d. se cambia el sistema de ejecución de obras de Ajuste Alzado a Coste y Costas

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: No se iniciará la obra hasta que sean entregados la totalidad de los materiales. , El empleador paga un plus mientras la productividad sea > al 10

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Una empresa privada de productos químicos, instalada el el parque industrial de Campana, Provincia de Buenos Aires; decide ampliar sus instalaciones para aumentar su producción y Contrata a una empresa constructora para la ejecución de las obras.

La constructora comienza las obras y al 30% de la ejecución se encuentra con un gasoducto de media presión por lo que debe suspender la ejecución y modificar el proyecto y constucción.

En este caso, cuales serían las consecuencias de este suceso?

Seleccione una o más de una:

- [x] a. El comitente le exige a la empresa contratista que se haga cargo de todos los gastos derivados de este contratiempo
- [ ] b. El Comitente solicita al contratista que presupueste los gastos emergentes de este suceso y le reconoce el pago de los mismos dado que reconoce su responsabilidad
- [ ] c. El contratista rescinde el contrato unilateralmente dado que ya no puede ejecutar el proyecto estipulado en los pliegos contractuales y demanda al comitente or Daño Emergente y Lucro Cesante.
- [ ] d. El contratista Imputa la responsabilidad al Comitente dado que solicito al Municipio de Campana informe si este había establecido alguna restricción sobre el inmueble y la respuesta fue negativa.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El comitente le exige a la empresa contratista que se haga cargo de todos los gastos derivados de este contratiempo

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

En un Contrato Administrativo:

Seleccione una o más de una:

- a. La cosntitución de la Garantia de Contrato es una Cláusula Exorbitante
- b. El Derecho de Retención de Obra es una Cláusula Exorbitante ✓
- c. La constituciòn del Fondo de Reparos es una Cláusula Exororbitante
- d. La Responsabilidad Civil luego de la Recepción es una Cláusula Exorbitante

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El Derecho de Retención de Obra es una Cláusula Exorbitante

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

En una Locación de Obra  Privada; Qué Parte debe afrontar los gastos originados por ruina total o parcial de la obra por caso fortuito o fuerza mayor antes de la recepción Provisoria?

Seleccione una o más de una:

- a. Serán afrontados por el Contratista
- b. Serán afrontados por el Comitente
- c. Cualquiera de las partes puede considerar extinguido el contrato ✓
- d. Son afrontados en partes iguales por el Contratista y Comitente
- e. El comitente está en mora por lo que debe pagarle al contratista la remuneración pactada en el contrato ✓

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Cualquiera de las partes puede considerar extinguido el contrato, El comitente está en mora por lo que debe pagarle al contratista la remuneración pactada en el contrato

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

En una obra nueva al iniciar su ejecución se encuentra un electroducto durante la excavación. La presencia del mismo no fue informada por los planos de registro de la Empresa de Servicios ni tampoco por el Organismo municipal competente al momento de solicitar los correspondientes permisos para la construcción.

Quién es responsable por los gastos que habrá que soportar a fin de modificar el proyecto y continuar con la obra?

- a. El comitente ✓
- b. El Contratista
- c. Los gastos se soportan en partes iguales por el contratista y comitente.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
El comitente

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

En los contratos Administrativos un instrumento para garantizar el principio de Publicidad y Difusión es:

Seleccione una o más de una:

- a. Llamado a Licitación ✓
- b. Presupuesto Oficial
- c. Venta del Pliego

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Llamado a Licitación

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Por falta de pago (a partir del 3er certificado impago), ¿qué acciones puede llevar a cabo el Contratista que está ejecutando la construcción de un hospital público?

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Retener la obra hasta que la Administración apruebe un nuevo plan de regularización de pagos reconociendo intereses
- [x] b. Cesar la ejecución de tareas y desafectar recursos de la obra
- [ ] c. Realizar una demanda en los Tribunales del Fuero Civil y Comercial de la jurisdicción donde está radicada la obra
- [ ] d. Reclamar Lucro Cesante por la falta de pago durante el tiempo transcurrido

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Cesar la ejecución de tareas y desafectar recursos de la obra